

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Bản án số: 187/2025/HS-ST

Ngày: 06 – 11 – 2025

NHÂN DANH

**NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 16 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Anh Thi.

Các Hội thẩm nhân dân:

Bà Lê Thị Thiện.

Bà Dương Thị Bạ.

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Hoàng Tấn - Thư ký Tòa án nhân dân khu vực 16 – Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 16 – Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Ông Phạm Ngọc Anh - Kiểm sát viên.

Ngày 06 tháng 11 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 16 – Thành phố Hồ Chí Minh, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 192/2025/TLST-HS ngày 22/10/2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 214/2025/QĐXXST-HS ngày 27/10/2025 đối với bị cáo:

Trần Văn M, sinh năm 1985 tại tỉnh Trà Vinh; Nơi thường trú: Ấp A, xã A, huyện C, tỉnh Trà Vinh (nay là xã A, tỉnh Vĩnh Long); Giới tính: Nam; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 02/12; Nghề nghiệp: Không; Con ông Trần Văn T và bà Phan Thị B; Tiền án, tiền sự: Không; Bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 06/11/2024 cho đến nay. Có mặt.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

Bà Nguyễn Cẩm T1, sinh năm 1997; Nơi thường trú: Tổ F, ấp K, xã V, tỉnh An Giang. Vắng mặt.

Người làm chứng: Bà Trần Thị H. Vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 22 giờ 10 phút ngày 05/11/2024, Công an phường B kiểm tra hành chính phòng số 5, nhà trọ B1 - B, khu phố Đ, phường B, thành phố T, tỉnh Bình Dương (nay là phường B, Thành phố Hồ Chí Minh) do Trần Văn M thuê ở thì

phát hiện trên bàn gỗ cạnh cầu thang có 01 chai nhựa nắp màu xanh, trên nắp có đục một lỗ gắn nõ thủy tinh và một lỗ gắn ống hút nhựa màu xanh trắng, M khai nhận là bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy. Sau đó, M lấy ra 08 đoạn ống hút nhựa hàn kín chứa tinh thể màu trắng giấu trong ngăn bàn gỗ cạnh cầu thang giao nộp và khai nhận là ma túy đá của M cất giấu để sử dụng. Qua điều tra, M khai do có nhu cầu sử dụng ma túy loại Methamphetamine nên khoảng 10 giờ 00 phút ngày 02/11/2024, M đón xe mô tô G1 đến khu vực B, Thành phố Hồ Chí Minh để mua ma túy. Đến nơi, M điện thoại cho người đàn ông (không rõ nhân thân, lai lịch) hỏi mua 500.000 đồng ma túy. Khoảng 20 phút sau có 01 người đàn ông điều khiển xe mô tô mặc áo G màu xanh đến giao cho M 01 gói nylon hàn kín bên trong có ma túy loại Methamphetamine, M trả cho người này 500.000 đồng. Sau đó M đón xe mô tô G về nơi ở tại phòng trọ nói trên, M lấy một ít ma túy từ gói ma túy vừa mua bỏ vào bộ dụng cụ sử dụng, số ma túy còn lại M phân thành 08 gói nylon hàn kín rồi cất giấu trong ngăn bàn để sử dụng dần.

Kết quả xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể Mến ngày 05/11/2024 của Công an phường B có kết quả: Trần Văn M dương tính với chất ma túy loại Methamphetamine (MET).

Theo Kết luận giám định số 5259 ngày 13/11/2024 của Phòng K Công an tỉnh B kết luận: 08 đoạn ống hút nhựa hàn kín chứa tinh thể màu trắng là ma túy ở thể rắn có tổng khối lượng 1,1536 gam loại Methamphetamine.

Cáo trạng số 10/CT-VKS-KV16 ngày 22/10/2025 của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 16 – Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố bị cáo: Trần Văn M về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo điểm c khoản 1 Điều 249 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tại phiên tòa:

1. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 16 – Thành phố Hồ Chí Minh vẫn giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị:

Về trách nhiệm hình sự: Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 249; Điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), xử phạt bị cáo Trần Văn M từ 02 năm 06 tháng đến 03 năm tù.

Về xử lý vật chứng: Tịch thu tiêu hủy 01 bì thư niêm phong ký hiệu 5259-PC09 chứa ma túy loại Methamphetamine còn lại sau giám định; 01 chai nhựa nắp màu xanh, trên nắp bị đục một lỗ gắn nõ thủy tinh và một lỗ gắn ống hút nhựa màu xanh trắng.

2. Bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, thống nhất tội danh, khung hình phạt bị truy tố, không thắc mắc hay khiếu nại gì. Lời nói sau cùng, bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét, giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, Quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an Thành phố H, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 16 – Thành phố Hồ Chí Minh, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Quá trình điều tra bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, Quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng và những người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, Quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện là hợp pháp.

[2] Lời khai nhận của bị cáo Trần Văn M tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan Điều tra, phù hợp các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án, lời khai người làm chứng, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, vật chứng thu giữ, kết luận giám định, có đủ cơ sở kết luận:

Khoảng 22 giờ 10 phút ngày 05/11/2024, tại phòng số E, nhà T - B, khu phố Đ, phường B, Thành phố Hồ Chí Minh, sau khi Trần Văn M cất giấu ma túy loại Methamphetamine với tổng khối lượng 1,1536 gam nhằm mục đích sử dụng thì bị phát hiện. Hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo điểm c khoản 1 Điều 249 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

[3] Bản Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 16 – Thành phố Hồ Chí Minh truy tố bị cáo về tội danh, khung hình phạt là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

[4] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, bị cáo nhận thức được việc làm của mình là vi phạm, nhưng vì thỏa mãn nhu cầu của bản thân, bị cáo đi mua ma túy về tàng trữ để sử dụng. Hành vi của bị cáo đã vi phạm quy định về chính sách độc quyền quản lý chất ma túy của Nhà nước, đây cũng là một trong những nguyên nhân gây ra nhiều tệ nạn xã hội và tội phạm khác. Hành vi đó còn gây mất trật tự, trị an tại địa phương, lỗi của bị cáo là cố ý trực tiếp, do đó cần xử phạt bị cáo với mức tương xứng, cách ly ra khỏi đời sống xã hội một thời gian dài nhằm đảm bảo tính giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

[5] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có.

[6] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; Nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, là người dân lao động, hoàn cảnh khó khăn là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

[7] Lời đề nghị mức hình phạt của vị đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa là có căn cứ nên chấp nhận.

[8] Đối với đối tượng bán ma túy cho bị cáo, hiện chưa xác định được nhân thân, lai lịch nên Cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục xác minh, làm rõ xử lý sau.

[9] Sau khi M sử dụng ma túy xong thì đi khỏi phòng trọ, Nguyễn Cẩm T1 là bạn gái ở chung với M, T1 thấy trong bộ dụng cụ M vừa sử dụng ma túy còn nên cũng sử dụng, M không biết việc T1 có sử dụng ma túy, T1 không góp tiền

mua ma túy và không biết việc M cất giữ ma túy nên Cơ quan điều tra không xem xét xử lý.

[10] Hành vi bị cáo tàng trữ bộ dụng cụ sử dụng ma túy, Cơ quan Điều tra đã xử lý hành chính.

[11] Về xử lý vật chứng và biện pháp tư pháp: Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra thu giữ:

1,0692 gam ma túy loại Methamphetamine còn lại sau giám định chứa trong bì thư niêm phong số 5259-PC09 của Phòng K Công an tỉnh B (nay là Phòng K Công an Thành phố H), 01 chai nhựa nắp màu xanh, trên nắp bị đục một lỗ gắn nõ thủy tinh và một lỗ gắn ống hút nhựa màu xanh trắng, đây là chất cấm lưu hành, công cụ phạm tội nên tịch thu tiêu hủy.

[12] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào:

- Điểm c khoản 1 Điều 249; Điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Các Điều 46, 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

- Các Điều 106, 136 của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015.

- Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

1. Về trách nhiệm hình sự:

Tuyên bố bị cáo **Trần Văn M** phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Xử phạt bị cáo **Trần Văn M** 02 (hai) năm 09 (chín) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị bắt tạm giữ, tạm giam 06/11/2024.

2. Về xử lý vật chứng và biện pháp tư pháp:

Tịch thu, tiêu hủy: 1,0692 gam ma túy loại Methamphetamine còn lại sau giám định chứa trong bì thư niêm phong số 5259-PC09 của Phòng K Công an tỉnh B (nay là Phòng K Công an Thành phố H); 01 chai nhựa nắp màu xanh, trên nắp bị đục gắn nõ thủy tinh và một lỗ gắn ống hút nhựa màu xanh trắng.

(Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 28/10/2025 giữa Công an Thành phố H và Phòng Thi hành án dân sự khu vực 16 - Thành phố Hồ Chí Minh)

3. Về án phí: Buộc bị cáo phải chịu 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm.

4. Về quyền kháng cáo:

Bị cáo có quyền kháng cáo Bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo Bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

Nơi nhận:

- TAND Thành phố Hồ Chí Minh;
- CA, VKSND Thành phố Hồ Chí Minh;
- Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh;
- VKSND KV 16 Thành phố Hồ Chí Minh;
- Phòng THADS KV 16 - Thành phố Hồ Chí Minh;
- Bị cáo, người tham gia tố tụng khác;
- Phân trại tạm giam Lái Thiêu;
- Lưu HS, THAHS, AV.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Phạm Anh Thi